[별표 5] 항공・철도사고등 조사기록의 보호(제34조 관련) <개정 2023. 6. 13.>

1. 개요

「항공・철도 사고조사에 관한 법률 시행령」(이하 "시행령"이라 한다) 제8조 및 「항공・철도사고조사위원회 운영규정」 제34조에도 불구하고 사고조사 기록이 관련 형사, 민사, 행정 또는 징계 절차 등에 사용되거나 일반인에게 공개되는 경우 관련 항공・철도사고등에 연관된 관계자 또는 기관에게 악영향을 미칠 수 있다. 이는 향후 사람들이 사고조사기관과 협력하기를 꺼려하는 원인이 될 수 있으므로 항공・철도사고등 조사기록의 정보공개에 관한 결정은 본 별표를 기반으로 구성되어야 한다.
본 별표는 국가가 항공・철도사고등 조사기록의 적절한 보호를 위해 법령, 규정, 정책 마련을 지원하고 관할기관이 시행령과 동 훈령에 따라 결정을 내릴 수 있도록 한다.

본 별표에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.
1) 이익형량심사(Balancing Test)는 항공・철도사고등 조사기록의 공개 또는 사용이 현행 및 향후 미칠 수 있는 영향을 판단하기 위해 관할기관이 심사하는 과정을 의미한다.
2) 기록(records)이란 시행령 제8조에 명시되어있는 각 호를 의미한다.

2. 일반(General)

국가는 조종실음성기록장치와 비행영상기록장치의 기록물과 그 녹취록 등 전체 기록에 대해 시행령 제8조, 동 훈령 제34조 및 별표와 일치하는 보호조치를 시행해야 하며, 이 보호조치는 항공・철도사고등 발생 시점부터 최종보고서 발간 이후에도 적용된다.

국가는 동 훈령 제34조에 근거하여, 조종실음성기록물의 음성기록 및 그 녹취록 뿐만 아니라 비행영상기록물의 영상・음성기록 및 그 녹취록을 일반인에게 공개하지 않도록 다음 각 호와 같이 수행해야 한다.
1) 법령, 규정 및 정책적 보호를 통한 공개 방지
2) 보호명령 또는 비공개절차, 비공개심리와 같은 보호 장치 채택
3) 소유자에게 조종실음성기록장치 및 비행영상기록장치를 반환하기 전 암호화 또는 겹쳐쓰기(Overwriting) 등과 같이 기술적 방법을 통해 기록물 공개 방지

3. 관할기관(Competent Authority)

시행령 및 동 훈령 제34조에 따라 국가는 이익형량심사 수행 업무에 적합한 관할기관을 전문분야에 의거하여 하나 이상 지정할 수 있다.
예를 들어, 형사 또는 민사소송에서 이익형량심사를 수행하는 관할기관은 사법기관일 수 있으며, 공개요청의 목적을 가진 이익형량심사를 수행하는 기관은 공공 접근성을 목적으로 하는 기관이 지정될 수 있다.

4. 이익형량심사의 수행 및 기록

형사, 민사, 행정 또는 징계 절차에서 기록 공개 또는 정보사용을 위한 요청이 있을 경우, 관할기관은 이익형량심사 실시 전 중대한 사실(material fact)이 고려되지 않고 기록 공개 또는 사용을 위한 승인이 결정되지 않도록 하여야 한다.

a) 중대한 사실(material fact)은 작위 또는 부작위의 결정을 내리는데 영향을 주는 중대한 사실로서 이익형량심사를 수행하는 관할기관이 밝혀내야 할 사실을 일컫는 법률용어이다.

이익형량심사를 수행할 시 관할기관은 다음과 같은 요소를 고려하여야 한다.
a) 해당 기록이 만들어지거나, 생성된 목적
b) 해당 기록공개 요청자의 사용목적
c) 해당 기록의 공개 또는 사용으로 인해 개인 및 조직에게 끼치는 영향 여부
d) 해당 기록과 관련된 개인 및 조직의 기록사용 동의 여부
e) 해당 기록의 추가공개 또는 이용을 제한할 적절한 보호장치 유무
f) 해당 기록이 과거 요약, 통합 또는 비식별화가 되었는지 여부 및 이러한 요약, 통합 또는 비식별화가 가능한지 유무
g) 생명이나 건강상의 심각한 위험을 막기 위해 해당 기록에 긴급히 접근해야 할 필요성이 있는지 여부
h) 해당 기록의 민감성 및 제한적 특성에 관한 여부
I) 해당 기록이, 국내법과 규정에 따라 중과실(gross negligence), 미필적 고의(willful misconduct), 범의(犯意)에 의한 행동으로 간주되는 작위 또는 부작위에 의해 항공・철도사고등이 야기되었다는 것을 합리적으로 보여주는지 여부

이익형량심사는 특정 범주의 기록과 법령 및 규정에 포함된 결과에 대해 한차례 수행할 수 있으며, 관할기관은 기록공개의 여부를 결정하기 위한 이익형량심사와 기록사용 여부를 결정하기 위한 이익형량심사를 별도로 수행해야 할 수도 있다.

5. 결정에 관한 기록 (Records Of The Decisions)

관할기관은 이익형량심사를 수행할 때 이에 관한 결정 근거를 기록해야 하며, 이는 후속결정을 위해 참고나 활용이 가능하도록 작성되어야 한다. 또한 국가는 공용데이터베이스 저장을 위해 ICAO의 공식언어 중 하나인 영어로 작성하여 ICAO에게 제출하여야 한다.

6. 최종보고서(Final Report)

국가는 항공·철도사고등을 예방하는 목적 외에 최종보고서의 사용을 제한하기 위해 다음 각호의 내용을 고려해야 한다.:

a) 항공사고등을 예방하는 목적 외의 다른 목적을 위한 최종보고서 사용 방지
b) 비난을 하거나 책임소재 규명을 위한 최종보고서의 사용은 방지하면서 보고서에 수록된 사실정보의 사용은 허용하기 위해 최종보고서를 파트별로 구분하여 필요에 맞게 공개
c) 비난을 하거나 책임소재 규명의 목적으로 최종보고서 사용 방지

최종보고서는 동 훈령 제44조(최종보고서 등)에 따라 사고예방을 목적으로 공개되며, 시행령 및 동 훈령 제34조의 보호대상이 아니다. 그러나 사법절차에서 책임 추궁의 증거로 최종보고서의 결론 및 안전권고 등 특정 일부만의 인용은 제한되어야 한다.

7. 사고 및 사건조사 담당자(Accident And Incident Investigation Personnel )

사고조사의 목적은 정확한 사고원인 규명을 통한 사고의 예방과 재발방지이며, 사고책임이나 그 비난대상을 확인하는 것은 아니므로, 국가는 사고조사 담당자가 민사, 형사, 행정, 징계 절차에서 비난하거나 책임 사안에 대한 의견을 표명하도록 강제할 수 없다.